

1501386-94.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Assim, a materialidade e autoria do furto restou demonstrada pela narrativa da vítima e dos policiais, que corroboram a confissão do réu, tornando de rigor a condenação. Corroborando a palavra dela, temos as fotografias de fls. 18/21 e o laudo de fls. 72/77, o qual constatou os vestígios da escalada. Assim, resta configurado o furto qualificado pela escalada (155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501386-94.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213972/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 26602048 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2213972 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor Rafael Pereira Goncalves

Vítima:

LTDA

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, II c/c Art. 14, II ambos do(a) CP

Local: RUA LUÍS ARNALDO GIGLIOTE, 200 - GALVOBEM GALVANOPLASTIA

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15046780Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 155 § 4º, I c/c Art. 14, II ambos do(a) CPArt. 155 § 4º, I c/c Art. 14, II ambos do(a) CP

Réu Preso

Aos 21/11/2022, às 16:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DRA.

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA BEATRIZ PRANUVI COSTA SILVEIRA. Presente o réu

Vitor Rafael Pereira Goncalves, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado primeiro e em seguida foi inquirida a testemunha João Augusto de Souza Vedoato, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima José Donisete dos Santos e da testemunha Osvaldo Martins da Silva Júnior, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. VITOR RAFAEL PEREIRA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 07 de agosto de 2022, por volta das 15h03min, na Galvobem Galvanoiplastia, situada na Rua Luís Arnaldo Gigliote, n. 200, Centenário da Emancipação, nesta Cidade e Comarca, o réu, mediante escalada, tentou subtrair para si coisas alheias móveis consistentes quatro barras de alumínio de aproximadamente cinco metros de comprimento, avaliadas em R\$ 2.000,00., pertencente à J.D.S. Acostado os autos: boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de arrecadação (fls. 17), fotografias (fls. 18/21), auto de avaliação (fls. 52/53) e laudo do local dos fatos (fls. 72/77) A denúncia foi recebida em 18 de agosto de 2022 (fls. 70/71). O réu foi citado (fls. 85) e apresentou resposta à acusação (fls. 89/90). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 09/10), negou a imputação. Afirma que, no dia dos fatos, por volta das 15hrs, passava defronte à Galvabem quando tropeçou em alguns objetos no chão. Ao notar o ocorrido, um homem de carro lhe abordou e fez algumas perguntas. O réu então continuou sua caminhada, até que foi abordado por esse homem e por populares, os quais o agrediram e o acusaram de tentar furtar objetos do estabelecimento. Sofreu ferimentos na cabeça e no nariz. Em juízo confessou os fatos, afirmando que estava sob efeito de drogas e tentou subtrair as barras de ferro para vender e comprar mais drogas. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas orais colhidas. A vítima J.D.S., na fase policial (fls. 07/08), declarou que é proprietário do estabelecimento denominado Galvobem Galvonização E Cromeação, situado em um barracão comercial à Rua Luis Arnaldo Gigliote, numeral 200, bairro Centenário da Emancipação, nesta cidade. Nos dias anteriores, seu estabelecimento foi vítima de diversos furtos no período noturno e aos finais de semana. Em razão disso começou a passar de carro várias vezes defronte ao estabelecimento. Na ocasião dos fatos, ouviu barulhos vindo dos fundos, pelo que adentrou no local. Visualizou o réu nos fundos do imóvel tentando passar 04 barras de alumínio por baixo do portão dos fundos. O réu pulou o muro e tentou fugir. A vítima abriu o portão dos fundos e o perseguiu, conseguindo detê-lo. Populares viram a cena e ajudaram a vítima. A polícia militar foi acionada e conduziu vítima e réu à delegacia. As barras de ferro são avaliadas em R\$ 500,00 cada. Não havia sinais de arrombamento no local. Para acessar o imóvel, o réu certamente pulou o muro, de aproximadamente 2,5m de altura. Nunca viu o réu antes, de modo que não pode dizer se ele foi também o autor dos outros furtos sofridos por seu estabelecimento. Os policiais militares João Augusto e Osvaldo Martins, na fase policial (fls. 04/05 e 06), bem como em juízo, narraram que na data dos fatos foram acionados a respeito de um furto na Galvobem em que o autor havia sido detido pela vítima. Lá chegando, deparam-se com o réu detido e a vítima ao lado. Em contato com a vítima, ela narrou que seu estabelecimento havia sofrido diversos furtos recentemente, pelo que ela decidiu passar de carro em horários alternados para vigiar o local; na ocasião dos fatos, por notar barulhos vindos dos fundos, a

vítima entrou no imóvel e se deparou com um invasor tentando furtar 04 barras de alumínio por debaixo do portão dos fundos; ao notar a vítima, o invasor pulou o muro para deixar o local; a vítima o perseguiu e entrou em luta corporal com ele, ocasião em que foi auxiliada por populares e, juntos, detiveram o invasor. O réu se apresentou como Vitor Rafael. Os policiais fotografaram as barras de alumínio que estavam por debaixo do portão. Não apresentaram os objetos na delegacia, ante a dificuldade do transporte, pois pesavam cerca de 15kg cada. Assim, a materialidade e autoria do furto restou demonstrada pela narrativa da vítima e dos policiais, que corroboram a confissão do réu, tornando de rigor a condenação. Corroborando a palavra dela, temos as fotografias de fls. 18/21 e o laudo de fls. 72/77, o qual constatou os vestígios da escalada. Assim, resta configurado o furto qualificado pela escalada (155, §4º, inciso I, do CP). Como o réu não concluiu a subtração em razão da intervenção da vítima, reconheço a tentativa (art. 14, inciso II, do CP). Por todo o exposto, incontestemente autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu não possui antecedentes criminais (fls. 21), inexistindo outras circunstâncias judiciais negativas. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, mas a pena não pode ser reduzida aquém deste limite. Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa. Considerando a proximidade da consumação, uma vez que o réu já estava movendo as barras de alumínio para fora do estabelecimento quando foi surpreendido pela vítima, aplico o redutor no patamar mínimo. Assim, a pena é diminuída em 1/2, resultando em 01 ano de reclusão e 05 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Fixo o regime inicial aberto, em vista da quantidade de pena, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: uma de prestação de serviço à comunidade, na forma a ser fixada pelo Juízo da Execução; e outra de prestação pecuniária, no valor de R\$ 1.212,00, mediante depósito na conta judicial nº 1900101707137 - Agência 5598-0, Banco do Brasil, favorecida a 5º Vara Criminal e do Júri de São José do Rio Preto-SP. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à minguia de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu VITOR RAFAEL PEREIRA GONÇALVES às penas de 01 ano reclusão e 05 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, operada a substituição da pena privativa de liberdade na forma acima mencionada. Considerando a quantidade e regime de pena, concedo ao réu liberdade provisória. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Condene o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiário de gratuidade de justiça. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.